



# Analisis filosofico-juridico del caso Ayotzinapa

Actividad 6 - Video academico

---

Martin Jonathan de la Cruz

Matricula: ES2611202040

**UnADM**

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico

Licenciatura en Derecho  
Filosofia del Derecho

030 · Semana 8

Mtra. Reyna Patricia Gonzalez Rodriguez

Roma Norte, Ciudad de Mexico

07 de junio de 2026

---

### Objetivo de la actividad

Analizar la relacion entre justicia, fines del Derecho y derechos humanos mediante el caso Ayotzinapa, para valorar como el Estado de Derecho responde ante un problema juridico contemporaneo en Mexico.

### Tesis

Ayotzinapa no prueba solo una falla penal: prueba si el derecho opera como limite moral del poder y garantia real de dignidad.

Cita: (Universidad Abierta y a Distancia de Mexico [UnADM], 2026).

### Organizacion tematica

- ▶ Caso y problema central.
- ▶ Justicia, equidad y normas aplicables.
- ▶ Seguridad juridica y derechos humanos.
- ▶ Propuestas, conclusion y fuentes.

Caso y problema

Justicia y fines del Derecho

Normas y derechos

Propuestas y cierre

Two vertical bars, one green and one orange, are positioned to the left of the title.

# Caso y problema

Actividad 6 - Video academico



### Hecho base

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raul Isidro Burgos” desaparecieron en Iguala, Guerrero.

### Por que es relevante

Como documenta la CNDH (2024), el caso concentra privacion de la libertad, afectacion a integridad, dolor prolongado de victimas indirectas y fallas de busqueda, investigacion, verdad y justicia.

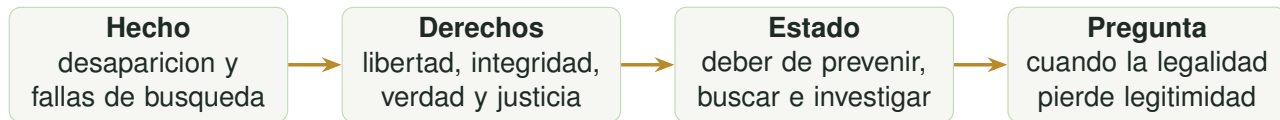
Cita: (Comision Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2024; Camara de Diputados, 2026b).

### Problema filosofico-juridico

Que ocurre cuando el propio aparato estatal, por accion, omision o encubrimiento, deja de operar como garantia y se convierte en fuente de vulneracion.

### Lectura del reporte

El caso debe analizarse como cruce entre validez juridica, responsabilidad etica y legitimidad institucional.



## Idea central

La Filosofia del Derecho no se limita a preguntar que normas existen: tambien revisa si esas normas justifican, orientan y limitan realmente al poder.

Desde la lectura de Ruiz Rodriguez (2009) y Rojas-Gonzalez (2018), el caso obliga a pasar del hecho al criterio: no basta con nombrar la norma; hay que preguntarse si el sistema realmente limita al poder. Cita: (Ruiz Rodriguez, 2009; Rojas-Gonzalez, 2018; CNDH, 2024).

Two vertical bars, one green and one orange, are positioned on the left side of the slide.

# Justicia y fines del Derecho

Actividad 6 - Video academico



## Como valor

Siguiendo a Ruiz Rodriguez (2009), la justicia permite evaluar si una norma o decision protege a la persona y no solo si fue emitida formalmente.

## Como fin

El Derecho debe ordenar la convivencia, limitar el abuso y producir respuestas institucionales frente al dano.

## En Ayotzinapa

La justicia exige verdad, busqueda, investigacion, reparacion y garantias de no repeticion.

## Lectura critica

Una legalidad que no protege dignidad puede conservar forma juridica, pero pierde fuerza como razon publica de obediencia.

Cita: (Ruiz Rodriguez, 2009; Rojas-Gonzalez, 2018; Laun, 2021).



| Criterio            | Funcion en el caso                                                                    | Salida esperada                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Justicia            | Reconocer dano, responsabilidad y deber de respuesta.                                 | Verdad, sancion, reparacion y no repeticion.         |
| Equidad             | Tratar de forma reforzada a victimas directas e indirectas.                           | Atencion diferenciada, informacion y acompanamiento. |
| Norma mexicana      | Activar Constitucion, Ley General de Victimas y Ley de Desaparicion.                  | Busqueda, investigacion, reparacion integral.        |
| Orden internacional | Leer el caso desde universalidad, debida diligencia y proteccion de derechos humanos. | Estandares de prevencion, verdad y reparacion.       |

## Postura

Resolver el conflicto exige unir valor y procedimiento: justicia sin norma queda como deseo; norma sin justicia se vuelve formalismo.

Cita: (Camara de Diputados, 2024, 2026a, 2026b).

## Justicia distributiva

En el caso, exige distribuir recursos, cargas y atención pública de modo proporcional al daño: búsqueda inmediata, investigación seria, apoyo a familias y prioridad institucional.

### Riesgo

Si el Estado distribuye indiferencia o burocracia, reproduce desigualdad frente a las víctimas.

Cita: (Ruiz Rodríguez, 2009; Rojas-González, 2018).

## Justicia correctiva

Busca responder al daño ya producido: esclarecer hechos, sancionar responsables, reparar integralmente y crear garantías de no repetición.

### Riesgo

Si no hay corrección, el daño se vuelve impunidad y el derecho pierde credibilidad como mecanismo de justicia.



## Aplicacion al caso

Ayotzinapa muestra que los fines del Derecho no son abstractos: como sostienen Ruiz Rodriguez (2009) y Rojas-Gonzalez (2018), se miden en la capacidad de proteger personas, controlar autoridades y reparar danos.

Cita: (Ruiz Rodriguez, 2009; Rojas-Gonzalez, 2018).

Two vertical bars, one green and one orange, are positioned to the left of the title.

# Normas y derechos

Actividad 6 - Video academico



| Fuente                                 | Contenido relevante                                                          | Funcion en el caso                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constitucion mexicana                  | Articulos 1, 14, 16, 17 y 20.                                                | Derechos humanos, seguridad juridica, debido proceso, acceso a justicia y derechos de victimas. |
| Ley General de Victimas                | Ayuda, asistencia, verdad, reparacion integral y garantias de no repeticion. | Traduce el dano en obligaciones concretas de atencion y reparacion.                             |
| Ley General en Materia de Desaparicion | Busqueda, investigacion, coordinacion y respuesta institucional.             | Convierte la desaparicion en deber reforzado del Estado.                                        |
| Estandares internacionales             | Universalidad, debida diligencia, verdad, justicia y reparacion.             | Evitan que el caso sea tratado como problema local aislado.                                     |

Cita: (Camara de Diputados, 2024, 2026a, 2026b; Suprema Corte de Justicia de la Nacion [SCJN], 2016).

## Que se transgrede

La seguridad juridica se afecta cuando una persona no puede confiar en que la autoridad respetara libertad, integridad, legalidad, busqueda, investigacion y acceso a la justicia.

## Como se observa

La falla no esta solo en el hecho inicial, sino en la respuesta posterior: verdad incompleta, busqueda insuficiente, coordinacion irregular y dano prolongado a familias.

Cita: (Camara de Diputados, 2024, 2026a; CNDH, 2024).

## Por quien

La transgresion se atribuye al aparato estatal en sus deberes de prevenir, proteger, buscar, investigar, coordinar y reparar. No se agota en una persona: revela una falla institucional.

## Consecuencia

La norma sigue existiendo, pero su eficacia protectora queda en duda.

| Derecho           | Afectacion en el caso                                            | Lectura desde universalidad                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Libertad personal | Desaparicion y privacion de control sobre la propia persona.     | Ninguna autoridad puede tratar a la persona como objeto disponible. |
| Integridad y vida | Riesgo extremo, dano fisico, psicologico y social.               | La proteccion no depende de origen social, edad, oficio o lugar.    |
| Verdad y justicia | Incertidumbre prolongada y respuesta institucional insuficiente. | Las victimas tienen derecho a saber, exigir y ser escuchadas.       |
| Dignidad humana   | Familias y estudiantes son reducidos a dano administrado.        | La dignidad opera como fundamento comun de todos los derechos.      |

Cita: (Camara de Diputados, 2026a; CNDH, 2024; SCJN, 2016).

## Limite

Funcionan como frontera frente al poder: ninguna politica publica, investigacion o razon de seguridad puede cancelar la dignidad.

## Metodo

Obligan a razonar con persona, dano, deber institucional, reparacion y no repeticion; no solo con expediente.

## Confianza

Permiten evaluar si el Derecho es una garantia real o solo una promesa declarativa frente a la violencia.

## Cierre del eje

Como explica Ansuategui Roig (2007), en Mexico los derechos humanos importan porque hacen exigible que el Estado responda con verdad, justicia, reparacion y control del poder.

Cita: (Ansuategui Roig, 2007; SCJN, 2016).



Two vertical bars, one green and one orange, are positioned to the left of the title.

# Propuestas y cierre

Actividad 6 - Video academico



## 1. Búsqueda inmediata coordinada

Registros interoperables, alertas tempranas y responsables claros desde las primeras horas. Fin: eficacia, verdad y protección de vida.

## 2. Investigación independiente

Cadena de custodia, control judicial, sanción por ocultamiento y protección a testigos. Fin: justicia correctiva y seguridad jurídica.

Cita: (Cámara de Diputados, 2024, 2026b; CNDH, 2024).

## 3. Reparación integral

Atención psicológica, información constante, medidas económicas y garantías de no repetición. Fin: equidad y dignidad.

## 4. Control democrático

Capacitación, supervisión civil, transparencia y protocolos de uso de fuerza. Fin: bien común y límite al poder.

## Posicion

El caso Ayotzinapa demuestra la insuficiencia de una lectura puramente formal del Derecho. Un sistema juridico no se defiende solo porque tenga normas escritas.

## Razon

Se defiende cuando esas estructuras actuan como limite frente a la arbitrariedad y como garantia efectiva para las victimas.

Cita: (Ronquillo Armas, 2018; Singer, 1995; Laun, 2021).

## Consecuencia

Si el Estado falla justo donde debe proteger con mayor firmeza, el problema deja de ser marginal y se vuelve estructural: afecta la legitimidad del orden juridico.

## Criterio profesional

Como advierten Ronquillo Armas (2018) y Singer (1995), argumentar exige encadenar hecho, derecho afectado, norma aplicable, deber incumplido, dano y reparacion.

## Hallazgo

Ayotzinapa permite comprender que la Filosofía del Derecho no es un plano abstracto separado de la realidad: sirve para evaluar si el orden jurídico conserva sentido cuando enfrenta sus pruebas más duras.

## Síntesis

Derecho, moral, justicia, equidad y dignidad no pueden analizarse por separado cuando el problema involucra desaparición de personas, impunidad y falla institucional.

## Última idea

El valor de este análisis no está en repetir que hubo una violación grave, sino en mostrar cómo esa violación pone a prueba todo el sistema y obliga a tomar posición frente a él.

Cita: (Ruiz Rodríguez, 2009; Rojas-González, 2018; Cámara de Diputados, 2026a; CNDH, 2024).

- ▶ Ansuategui Roig, F. J. (2007). *De los derechos y el Estado de derecho: aportaciones a una teoria juridica de los derechos*. Universidad Externado de Colombia.
- ▶ Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (2024). *Ley General de Victimas*. Diario Oficial de la Federacion. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>
- ▶ Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (2026a). *Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos*. Texto vigente; ultima reforma DOF 03-03-2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>
- ▶ Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (2026b). *Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas, Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas*. Diario Oficial de la Federacion. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf>
- ▶ Comision Nacional de los Derechos Humanos. (2024). *Recomendacion No. VG 2024 sobre el caso Ayotzinapa*. <https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-no-vg-2024-sobre-el-caso-ayotzinapa>
- ▶ Kelsen, H. (1982). *Teoria pura del derecho* (R. J. Vernengo, Trad.). Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

- ▶ Laun, R. (2021). *Derecho y moral*. Ediciones Olejnik. <https://doi.org/10.5771/9789563929119>
- ▶ Rojas-Gonzalez, G. (2018). *Filosofía del Derecho*. Universidad Católica de Colombia.
- ▶ Ronquillo Armas, L. A. (2018). *Ética general y profesional* (2.a ed.). Editorial Mar y Trinchera.
- ▶ Ruiz Rodriguez, V. (2009). *Filosofía del derecho*. Instituto Electoral del Estado de Mexico.
- ▶ Singer, P. (Ed.). (1995). *Compendio de ética*. Alianza Editorial.
- ▶ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. (2016). *Dignidad humana. Constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas. Jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.)*. Registro digital: 2012363. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012363>